

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0034404-34.2017.8.26.0050 - Controle 967/2017**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **KAIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Paula Marie Konno****VISTOS.**

KAIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado perante este Juízo como incurso no art. 33, *caput*, da Lei nº 11.343/2006 c.c. artigo 1º, da Lei n. 11.464/2007, porque em 27 de abril de 2017, por volta das 16h30min, na esquina da Avenida Comendador Alberto Dias com a Rua Galileu Emendabili, nesta cidade e Comarca, trazia consigo para entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 71 invólucros contendo cocaína (56,1g), 15 epperndorf contendo cocaína (2,5g), 23 porções de maconha (24,3g) e 45 invólucros contendo cocaína (11,7g), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por ser o rito comum mais benéfico ao acusado, foi este adotado e, assim, foi recebida a denúncia (fls. 93/94), após o que o acusado foi citado (fls. 111) e apresentou resposta a acusação (fls. 115/116), na qual arrolou as mesmas testemunhas constantes do rol acusatório. Por não se verificar quaisquer das hipóteses previstas no art. 397, do Código de Processo Penal, o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 117) e, assim, determinada a realização da instrução processual.

Em instrução, foi colhida a prova oral e o réu foi, ao final, interrogado.

Não foram requeridas diligências previstas pelo art. 402 do CPP, razão porque houve debates nesta data.

0034404-34.2017.8.26.0050 - lauda 1

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**É O RELATÓRIO.****DECIDO.**

A materialidade do crime de tráfico de drogas ficou seguramente consubstanciada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), bem como pelo laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 18/20), integralmente confirmado pelo laudo do exame químico-toxicológico definitivo (fls. 104/106), todos em harmonia com a prova oral, a demonstrar que as substâncias apreendidas pelos policiais na oportunidade da lavratura do auto de prisão em flagrante consistiam em drogas.

No que se refere à autoria, a prova oral coligida também é mais do que suficiente para apontar a efetiva conduta do acusado no crime em questão, impossibilitando, assim, a sua absolvição como pretendido pela Douta Defesa, pois ficou caracterizado que agia no tráfico das substâncias ilícitas apreendidas.

Senão vejamos.

Na oportunidade da lavratura do auto de prisão em flagrante, ao ser interrogado, o acusado permaneceu em silêncio (fls. 07).

Ao ser interrogado em Juízo, nesta data, o acusado disse que 20 anos, não já foi processado criminalmente por outros fatos. Não teve passagem pela Infância. Trabalha com pintura e auferir cerca de R\$1.300,00, trabalha há dois anos. Em relação aos fatos em tela, disse que é usuário de maconha e estava fumando em um beco. Lucas perguntou ao depoente onde comprava droga e o depoente apontou o local. Nesse momento, chegaram os policiais. Disse que “dispensei meu b.o.”. Foi abordado e os policiais perguntaram sobre o tráfico, tendo o acusado negado. Foi agredido no dia dos fatos. Viu a pochete, de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

cor azul. Os policiais colocaram o dinheiro no bolso do acusado. Não conhecia os policiais. Mora no Jardim Marisa, ia a pé andando por cerca de 10 minutos até a comunidade, ia ao local na casa de sua namorada, Caroline Cristina da Silva. Quando afirmou que “dispensei meu b.o.”, referiu-se a duas buchas que havia comprado.

No entanto, a versão apresentada pelo acusado restou isolada diante do contexto probatório, composto pela contundente prova oral, bem como pela prova técnica coligida aos autos.

O policial militar JULIO disse que trabalha no Batalhão de Choque e estava em operação na área dos fatos. Há uma comunidade no local, que é ponto de tráfico. A comunidade tem diversas vielas. Viu o acusado e Lucas, os quais avistaram os policiais e se evadiram. O depoente entrou na comunidade e acompanhou e deteve o acusado. Na fuga, uma pochete foi dispensada pelo acusado. Kaique disse que estava vendendo a droga. Na pochete, havia dinheiro e a droga. Lucas, por sua vez, também apreendido; com este, foi encontrado um invólucro no bolso e, indagado, disse que estava comprando a droga do acusado. Viu o momento em que o acusado dispensou a pochete. O depoente reconhece o acusado nesse momento, não o conhecia anteriormente aos fatos.

O policial militar WANDERLEY disse que estava em patrulhamento de ROCAM, de motocicleta. Ao entrar na rua em tela, viu dois indivíduos, os quais saíram correndo em direção à comunidade. O depoente entrou até certo ponto, desembarcou da moto e fez a abordagem. Na fuga, Kaique dispensou uma pochete na viela. O depoente localizou a pochete. Havia outro rapaz, que era comprador de droga e disse que adquiriu a droga do acusado. Na pochete, havia a droga e dinheiro. O depoente reconhece o acusado nesse momento, não o conhecia anteriormente aos fatos. A pochete foi dispensada na viela, o acusado tentou jogar sobre as casas, mas a pochete bateu e caiu.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Note-se que os policiais militares ouvidos em Juízo foram uníssonos em destacar as circunstâncias nas quais se deu a abordagem do acusado.

Acrescente-se a tal que da análise feita na prova oral coligida em Juízo, deve ser dada valia aos relatos apresentados pelos policiais que realizaram a diligência, pois prestados por agentes estatais encarregados, por ofício, da coibição penal e sob o crivo do contraditório.

Veja-se, a respeito, o entendimento jurisprudencial: *“Tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. **As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário**”.* (TJSP 0007241-70.2015.8.26.0302 – 8ª Câmara Criminal – Rel. Grassi Neto – j. 15/12/2016). (grifo nosso).

No mesmo sentido, *“o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos.”* (STF – HC nº 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Como se vê, a prova oral destacada assegura a certeza necessária no sentido de que o acusado realmente comercializava as drogas, praticava o tráfico no local dos fatos descritos na denúncia, a fundamentar a convicção em torno da sua responsabilidade penal pelos fatos que lhe foram imputados.

Diante de tal, não há como recepcionar a alegação de insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de drogas imputado ao acusado. Isso porque os relatos apresentados pelas testemunhas, ratificados pelas provas documentais e periciais constituem versão uníssona dos fatos, a respaldar de modo seguro a sua responsabilização nas condutas de tráfico de drogas que lhe foram imputadas na denúncia.

Ademais, a versão defensiva restou isolada. O acusado disse que estava no local para visitar sua namorada, que reside na comunidade, todavia não houve tal comprovação. Poderia a defesa ter postulado a oitiva de tal testemunha, todavia nada foi requerido.

Soma-se a isso o laudo pericial que apontou a inexistência de ofensa à integridade do acusado (fls. 81/82), contrariando sua versão, de que apanhou dos policiais militares responsáveis pela ocorrência.

Delineada, portanto, a conduta imputada ao acusado, passo a individualizar a pena a lhe ser imposta.

Assim, atendendo às diretrizes do art. 59, *caput*, do Código Penal, em especial à culpabilidade, à personalidade, à conduta social, verifico a possibilidade de fixação da pena base no mínimo: 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, tendo



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

em vista o preceito sancionador do art. 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06.

Na segunda fase de fixação da dosimetria, a menoridade (fls. 21) não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo (Súmula n. 231, STJ).

Cumprе notar, ainda, que a alegada possibilidade de diminuição da pena, com fulcro no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, não se mostra plausível. Em que pese a menoridade e primariedade, o acusado foi preso na posse de elevada quantidade e qualidade de droga – mais de 150 porções de variadas drogas – , indicando que faz do tráfico seu meio de vida.

Frise-se que, em que pese a alegação de que trabalha há dois anos, não houve tal comprovação nos autos e, em sua qualificação, consta que é desempregado. Assim, não comprovado o desenvolvimento de atividade lícita.

Fixo o dia-multa no piso à míngua de elementos que permitam a majoração.

Posto isto, julgo **PROCEDENTE** a presente ação penal que a Justiça Pública move contra **KAIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS**, para, com base no art. 33, *caput*, Lei nº 11.343/06, **CONDENÁ-LO a 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.**

O acusado não faz jus a penas substitutivas ou ao *sursis* pela quantidade de pena aplicada, bem como diante da natureza hedionda do delito de tráfico, que fomenta outros crimes graves. O tráfico se tornou flagelo mundial e a concessão de tais benesses não atingiria o princípio da suficiência e só estimularia a prática do delito por ausência de punição adequada, em conformidade com o artigo 44, inciso III, e 77, inciso II, ambos do Código Penal.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

A fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena é medida de rigor, diante da previsão do artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, o qual dispõe que os crimes hediondos e os assemelhados a tal, como o tráfico de entorpecentes, terão a pena cumprida em regime inicial fechado.

Ressalte-se que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XLIII, determina um tratamento mais rigoroso a determinados delitos, dentre os quais os considerados hediondos e o de tráfico ilícito de entorpecentes.

Assim, o legislador ordinário, dentro das diretrizes fixadas pela Constituição Federal, estabeleceu que, nestes casos, dentre os quais se inclui o tráfico, o regime inicial de cumprimento da reprimenda deveria ser o fechado.

Não incide o quanto disposto no artigo 387, § 2º, do CPP, à míngua do elemento subjetivo.

Não obstante o regime de cumprimento de pena ora fixado, o réu poderá apelar em liberdade. Agraciado com a liberdade provisória logo após sua prisão em flagrante, o curso da presente ação penal transcorreu sem qualquer intercorrência.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Quanto à droga apreendida, autorizo a incineração nos termos dos artigos 50 e 50-A, da Lei nº 11.343/2006, com as cautelas de praxe, caso ainda não tenha sido providenciada.

Após o trânsito em julgado lance-se o nome do acusado no rol dos



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

culpados e oficie-se para suspensão de seus direitos políticos, nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal.

Custas na forma da lei. Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

São Paulo, 13 de setembro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**